

某乙立即排除妨碍，移除空调外机到噪声不影响许某甲、王某某正常生活的区域，且不得影响住宅的正常排水、正常维修。

【案件焦点】

对于许某乙安装的案涉压缩冷凝机组产生的噪声，许某甲、王某某是否有容忍义务。

【法院裁判要旨】

浙江省嵊州市人民法院经审理认为：许某甲、王某某房屋与许某乙房屋相邻中间的墙弄属于各方使用的滴水空间，房屋所有权的使用范围应以墙外滴水为界，而滴水尺寸一般不低于30厘米。许某乙在约80厘米宽的墙弄中安装了压缩冷凝机组，不仅侵犯了许某甲、王某某房屋的滴水空间，且功率为8.97千瓦的压缩冷凝机组运转时所产生的噪声还对许某甲、王某某的正常生活造成了影响。依据法律规定，不动产相邻人安装设备时应当避免对相邻的不动产权利人造成影响和损害，所以对于许某甲、王某某要求许某乙移除安装在墙弄中的压缩冷凝机组，排除对其生活妨碍的请求，应予支持。

浙江省嵊州市人民法院依照《中华人民共和国民法典》第二百八十八条规定，判决如下：

安装在许某甲、王某某房屋与许某乙房屋相邻墙弄中的压缩冷凝机组，许某乙应在本判决生效后五日内移除。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决已经生效。

【法官后语】

相邻关系既涉及基于邻近不动产之上权利的扩张，也涉及基于邻近不动产之上权利的限制。相邻纠纷的实质就是利益冲突的产生，也就是不动产相邻权利人之间一方利益的扩张导致另一方损害的产生。本案中涉及的，如何认定不动产相邻权利人一方制造的噪声及排水受限问题是否超过另一方应当负担的容忍义务限度，值得研究探讨。

一、核心价值：相邻关系中的容忍义务

《中华人民共和国民法典》物权编第七章对相邻关系作出专门规定。第二百八十八条提供原则性规定，要求不动产相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系；第二百九十条至第二百九十四条通过区分不同类型的相邻关系，确立了不同类型相邻关系中不同的相邻妨害认定标准，对相邻用水、排水关系，相邻通行，相邻土地，建筑物利用和不可量物，譬如大气、水污染物、噪声等的排放进行了规定。第二百九十五条规定对相邻不动产使用时需同时履行安全保障义务；第二百九十六条规定利用相邻不动产应当尽量避免对不动产相邻权利人造成损害。

梳理法律条文可以看出，上述法律规范以容忍义务为基点构建了相邻关系制度。^①立法表述中虽然没有直接采用容忍义务概念，但相邻关系规范的多个法律条文的表述当中，如“提供必要的便利”“不得违反规定”“不得危及安全”，皆从义务角度进行切入，规定不动产权利人的权利限制。从容忍的范围和相邻人不得逾越的界限正反两个角度，将容忍义务作为相邻关系中权利行使边界的判断标准。这实际上是对容忍义务的另一种语言表达，因诚实信用是民法的基本原则，而通常又认为容忍义务的价值渊源在于诚实信用原则，这就为容忍义务进入相邻关系规范体系提供了正当性基础，构成容忍义务的规范基础。^②无论是《中华人民共和国民法典》第二百八十八条规定的十六字方针的一般原则还是其他条款的具体规定，都体现了容忍义务在相邻关系规范体系中的核心地位和价值所在。

二、动态边界：容忍义务的限度

容忍义务不仅是不动产相邻关系规则的价值体现，也是法律适用的核心考量。相邻关系事关相邻不动产权利的扩张和限制，但无论是扩张还是限制，均

^①曹万莉：《容忍义务视角下相邻妨害责任的认定》，华东政法大学2023年硕士学位 论文。

^②韩光明：《〈民法典〉相邻关系规范的体系化构造：兼论容忍补偿请求权的独立性》，载《财经法学》2022年第5期。

有一定的限度。扩张的权利需要在一定的范围内行使,受限的权利和负担的义务也要保持在合理的范围内,如果说所有权划定了相邻关系中双方权利的静态边界,那么容忍义务则划定了不动产权利人对不动产利用的动态边界。

相邻关系中若相邻人的妨害行为突破了所有权或者使用权限制或扩张的最低限度,那么可以认定其有相邻妨害之嫌。而这个限度就是成立相邻妨害的认定标准,对于相邻另一方而言就是容忍义务的合理限度。学理上对于容忍义务合理限度的判断标准从“一般人”的角度展开提炼构造,目前存在实质性损害(损害是否属于一般理性人所不能忍受的重大损害)、过错判断(对于过错行为不予容忍)、利益衡量(又称比例原则)三种主张。^①以上三个判断标准在必要时可以结合起来综合考量。

从立法角度看:一是对不同类型的相邻关系设置了不同的权利限制或扩张限度的标准。二是分别从权利限制和扩张设定不动产相邻人的权利和义务,从权利限制的角度设定最低标准,即以提供“必要的便利”为原则;从权利扩张的角度设定底线要求,即“不得违反国家有关建设工程标准”“不得违反国家规定”等。

从实际操作看,我国事实上采用较大利益原则,化解相邻关系纠纷时,需要对相邻双方的利益进行衡量,进行价值排序,选择优先保护的利益。即,要衡量相邻不动产权利人是否有较优利益从而可以对相邻另一方的所有权进行干涉,以实现一种合理、必需的利益平衡。^②一是对于轻微的妨害,不影响正常使用之功效,受害人有绝对容忍义务,否则使大量妨害甚微的小纠纷也演化为诉讼,造成司法资源浪费的同时造成邻里关系不睦,不动产也无法创造更大的价值。二是对于较大的妨害但不具有“违法性”,没有超过限度和标准,另一方则有相对的容忍义务,但可以就遭受的妨害请求补偿。这就是“有利生产”与“公平合理”原则之间利益衡量的结果。三是对于重大妨害超过相邻权利人

①王利明:《论相邻关系中的容忍义务》,载《社会科学研究》2020年第4期。

②王泽鉴:《民法物权第1册:通则·所有权》,中国政法大学出版社2001年版,第210页。

的容忍义务限度，则相邻权利人可以选择物权请求权、占有保护请求权或侵权责任请求权要求赔偿。

三、法律适用：容忍义务的规范效力

相邻关系案件的审理重点是通过事实调查确定相邻人的行为是否属于相邻妨害。一是要判定妨害是否存在；二是要审查是否超过另一方的容忍义务限度。

针对妨害是否存在，可以通过损害后果、实地勘察、鉴定、历史现状对比等方法手段进行认定。本案中，通过原告提供的照片可以表明现场情况，照片显示空调外机放置在两幢房子的中间，空调外机的功率高达8.97千瓦，同时也看出房屋内墙体存在开裂霉变的情况，可证明妨害确实存在。

在认定构成妨害的前提下，应当审查该妨害是否超过相邻权利人的容忍义务限度，这也是本案的争议焦点所在。一从国家相应标准看，案涉制冷机的制冷量为8.97千瓦，远远超过家用标准^①。根据国家标准《家用和类似用途空调器安装规范》(GB17790—2008)规定，空调器的室外机组应尽可能远离相邻方的门窗和绿色植物，对空调器额定制冷量大于4.5千瓦的与相对方门窗距离不得小于4米。本案中，仅有的80厘米宽的墙弄，却安装制冷量为8.97千瓦的制冷机，运行时必然会产生振动、噪声，影响正常居住。此外，墙弄属于各方使用的滴水空间，房屋所有权的使用范围应以墙外滴水为界，该压缩冷凝机组也侵犯了原告房屋的滴水空间。二从一般理性人角度看，在日常生活使用的房屋中安装远超过家用标准的冷凝机组，不符合一般常理和习惯，其产生的噪声和致使滴水空间的缩小超过理性一般人的容忍限度。三从衡量其他因素看，本案中被告是为了匹配家中建造的商业冷库而安装大功率的冷凝机组，尽管便利生产，但是导致的噪声和排水损害超过相邻权利人应当忍受的限度，违背公平合理原则。

综上，本案被告的行为妨害了原告的正常生活，超过权利人一般容忍义务范围，原告要求被告拆除压缩冷凝机组应当予以支持。俗话说远亲不如近邻，邻里之间，本应相互帮助、相互理解、和睦相处，方便自己的同时也要考虑他

^①一般而言，一匹家用空调制冷量为2.3千瓦，适用于10~15平方米的房间。

人的“苦”，遇有摩擦、纠纷时应以和为贵，施以宽容和礼让。在法律实践中相邻关系的解决，要符合人之常情、社会常理，还社会和谐。

编写人：浙江省嵊州市人民法院 吴展宁 操乃尔

因双方违法改造房屋引起的相邻关系纠纷应驳回起诉

——洪某某诉覃某某相邻关系案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省厦门市同安区人民法院(2023)闽0212民初5298号民事裁定书

2. 案由：相邻关系纠纷

3. 当事人

原告：洪某某

被告：覃某某

【基本案情】

洪某某所有的房屋与覃某某所有的房屋毗邻。洪某某房屋天台楼梯的基